1) 대성산업주식회사는 본 사업이 위법·부당하게 추진되고 있어 공익성 검토 기준을 충족하지 못함이 명백하고, 성실한 협의 없이 수용 재결을 신청하였으므로 사업 일체를 반대한다는 의견을,

2) 여양진씨어사공파문경하초리종친회는 사업 일체를 반대한다는 의견을 제출하였다.

나. 사업시행자 의견

재결신청서류 열람기간 중에 제시된 위 소유자 등의 의견에 대하여 사업시행자는,

1) 대성산업주식회사의 사업 반대 의견에 대하여는, 본 사업과 관련하여 중앙토지수용위원회의 심의를 통해 공익성 판단기준에 맞춰 조건부 동의를 얻었으며, 성실한 협의를 지속하였으므로 소유자의 주장은 사실과 다르거나 과장된 내용으로 판단된다는 의견을,

2) 여양진씨어사공파문경하초리종친회의 사업 반대 의견에 대하여는, 성실한 협의를 이행하였으나 과도한 토지 사용료 요구로 협의가 불가하였다는 의견을 제출하였다.

3. 위원회의 판단

가. 대성산업주식회사의 성실한 협의 없이 재결을 신청하였다는 의견에 대하여는,

관계 자료(보상계획 통지문, 협의경위서, 사업시행자 의견서 등)를 검토한 결과, 사업시행자는 우편 발송, 유선 협의, 방문 협의 등의 방법으로 소유자와 협의를 한 사실이 확인되므로 신청인의 주장은 이유가 없는 것으로 판단된다.

나. 사업 반대 의견에 대하여는,